香港小童群益會 - 僱員手冊

第六章　行為守則及紀律處分

引言

本會要求同工以公開、公平及大公無私的態度去處理本會服務申請、採購、職員招聘、遴選及任用合約服務提供者與團體、或執行會方職務等各項工作，同工亦需要恪守的本行為守則內的基本紀律行為標準，以及本會對同工在履行職務時收受利益和申報利益衝突等事宜的政策。

本行為守則之內容除參照《防止賄賂條例》外，同時亦對照本會內部守則及指引，包括工作手冊、財政手冊、僱員手冊、服務質素標準（SQS）手冊及服務單位運作手冊內的有關政策。

本守則適用於所有受聘為本會的同工(包括全職、兼職、短期實習生或導師等)。

第一節 行為守則

（一）接受利益及款待

1. 接受利益及申報

1.1. 《防止賄賂條例》第 9 條就僱員索取或收受與其職務有關的利益，在定義上予以詳細的說明，就「利益」一詞的定義，可參閱本手冊的附件：〈防止賄賂條例-「利益」之定義〉。

1.2. 本會禁止同工向任何與本會有公事往來的人士（如：服務使用者、供應商、承辦商、合作團體、合約服務提供者或團體、上司與下屬等）要求或接受對方給予的利益。

1.3. 同工在接獲與本會有公事往來的人士的餽贈，應先向對方表示謝意，嘗試解釋本會的服務宗旨和理念，在不致使饋贈者感到不悅或尷尬的情況下，禮貌地婉拒饋贈。

1.4. 由於本會原則上不鼓勵同工接受饋贈，同工若因職位身份接受任何形式的饋贈或禮物，均視為給予機構、部門或中心的利益或饋贈，必須知會直屬部門主管或中心主任。

1.5. 如獲贈之利益或餽贈價值$500 以下，部門或中心督導可自行處理及接受該等利益或饋贈，處理方法可參考以下第 1.7 段。

1.6. 若同工獲贈只具象徵價值（$500 以下）的禮物，屬一般性的社交禮儀或被廣泛接受之致謝形式，例如：因擔任研討會主講嘉賓而獲贈的紀念牌、服務對象自行製造的小手工、紀念品等，同工可知會部門主管或中心主任，接受及保存該等禮物，以作留念。

1.7. 一般接獲利益或餽贈（價值$500 以下）可採下列建議方式處理：

1.7.1 在每年重大節日、新年等傳統饋贈禮物的日子或特別典禮，接受會員、其家屬、供應商、服務使用者所饋贈的食物，可在辦事處或服務單位/部門由同工與服務對象共同分享；

1.7.2 如禮物具實用價值，可留予單位或部門、送贈總會或其他單位作公事用途；

1.7.3 如禮物具歷史或紀念價值，可送贈機構傳訊部保存；

1.7.4 如禮物適宜作陳列用途（如圖畫、花瓶等），可陳列在獲贈該禮物的同工的辦公室或所服務的單位或部門內；

1.7.5 如饋贈現金，可向對方提及本會之捐款途徑和程序，鼓勵捐助本會日常經費或指定資助某類服務用途。

1.8. 倘若同工獲贈的利益或餽贈價值超過$500，並欲保留該等餽贈，或該獲贈利益不能與其他同工分享，例如：參加與本會有業務往來之團體的研討會時，獲刻有同工名字之禮品等，同工必須填妥「接受利益／饋贈申報書」表格 A19A 內之申請資料，如申請人姓名、獲贈禮物的場合、禮物的性質及估值和由直屬督導建議處理該禮物的方法，交服務總監向總幹事提出書面申請或申報。有關申請獲總幹事或助理總幹事批核後，才可執行直屬督導建議的處理方法。

1.9. 倘不清楚獲贈利益或餽贈的價值是否超出$500，該餽贈將被視為價值$500 或以上，而採取上述 1.8 段的處理方法。

1.10. 批核之申報表正本交予人事資源部存檔於同工個人檔案。

1.11. 單位或部門如欲接受價值高於$500 之利益或餽贈，必須按本會之工作手冊丁部第六章「外界捐贈」程序處理。

1.12. 上司與下屬雙方應小心處理禮物的送贈和接受及款待的安排。任何一方不應接受對方的厚禮或過分奢華或頻密的款待。

2. 款待

2.1. 根據《防止賄賂條例》第 2 條，「款待」指供應在當場享用的食物或飲品，以及任何與此項供應有關或同時提供的其他娛樂。

2.2. 雖然款待是視為公事和社交活動，不屬於一項「利益」，但同工應拒絕接受與本會有公事往來人士（如供應商或承辦商）所提供頻密或奢華（較其他非牟利機構或團體的一般標準）的款待，以免對提供款待者欠下恩惠或令同工在執行職務時出現為難。

（二）利益衝突及申報

1. 利益衝突乃指同工的私人利益與機構的利益出現矛盾或衝突。「私人利益」涵蓋同工本人及下列相關人士（或組織）的有關財務上及個人的利益：
   - 1.1 他的家人及親屬；
   - 1.2 他的私交友好；
   - 1.3 他的所屬會社及協會；及
   - 1.4 他欠下恩惠或人情的任何人士。
2. 認識利益衝突的定義與情況的目的，主要是提高同工適時進行申報的意識，理解個人應避免牽涉在任何有可能引致出現利益衝突的情況，不致因利用其職權或在履行職務時所取得的資料，為其本人、親屬或其他與同工本人有私人或社交關係的人士謀取利益、特殊優待或獲取服務上的方便。
3. 同工應避免及申報任何可引致利益衝突的情況，否則可能會被指偏私、濫權或甚至貪污，不獨影響個人的工作前途，更甚對本會的聲譽造成負面影響。
4. 下列是一些比較常見的利益衝突情況的例子（非詳列無遺），作為提示同工之用：

	類別和例子	正確處理方法
4.1	投標及採購	
4.1.1.	同工有份參與物色、審核、甄選供應商或承辦商的工作，而其中一間獲考慮的公司是由其家人、親屬或好友所經營，或同工是有參與該公司的業務與營運；	同工均有責任避免捲入任何可引致或涉及利益衝突的情況，並須時刻確保與公眾、供應商、承辦商、貿易商或其他有關人員及同事交往時，不會陷於須向他們負義務的處境，以免產生利益上的衝突。 同工應先就其面對的利益衝突情況作出書面申報，程序見本章第一節（二）第5及第6段，按管理層或服務總監的決策指示處理，其中包括不再繼續參與該項物色、審核、甄選或服務監管工作。 如屬突發事件而未能趕及向部門主管報告所出現的利益衝突情況，則應主動向當場的上司口頭申報。該上司須把有關申報妥為記錄及存檔。
4.1.2.	同工于其中一間獲考慮成為本會供應商的公司中擁有財務上的利益；	
4.1.3.	同工須負責向某公司訂貨、檢查貨物質素、點收貨物或監管某承辦商之工作表現，而該公司是由其家人、親屬或好友所經營，或同工有參與該公司的業務與營運；	
4.1.4	同工參與決定把合約批給一家公司或批准一家公司的商標、專利或外觀設計註冊申請，而他日辭職／退休後即會加盟該公司；	
4.1.5	同工偏向把合約批給某一家供應商或承辦商；	
4.1.6	同工向親友洩露機構資料，致令他們在不公平情況下獲得利益。	

4.1.7. 4.1.8	投標者違反公平公正的原則，欲透過提供贊助的方式換取中標機會，單位或同工表示接受； 在投標過程中，同工除根據投標價及投標者的貨品或服務質素進行甄選外，同時把投標者有否贊助本會舉辦的活動，列為考慮的因素；	投標者有否贊助本會服務或禮物，並非評審的考慮因素。在招標期間，同工不得收受或處理投標者的任何利益、服務或禮物，以示公平公正。 如投標者要捐贈服務或禮物贊助給本會，同工應轉交另一位沒有參與投標評估的同工並按本會工作手冊丁部第六章「外界捐贈」程序處理饋贈的禮物。
4.1.9	如到相熟的店舖 (如同工所屬的單位/部門之供應商)或到其他供應商或公司作公務購物，同工把獲發予即時折扣、抽獎券、贈品、回贈金額、優惠現金券等以個人身份獲取或享有上列利益。	同工應把獲發予的折扣、抽獎券、贈品、回贈金額、優惠現金券等作即時公務購物或交回直屬督導處理。
4.2 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.	<u>人事管理</u> 同工參與應徵者面試遴選工作，其中一名應徵者乃其家屬、親戚或私交友好； 在晉升遴選工作中，其中一名候選者乃負責評審工作的同工的家人、親戚或私交友好； 同工負責提名或甄選職員參加培訓課程或考察團，其中一名候選人乃其家人、親戚或私交友好； 在有關調職、轉職和紀律處分的決策程序，參與決策同工為該同工的家人、親戚或私交友好。	同工應先就其面對的利益衝突情況作出書面申報，程序見本章第一節（二）第5及第6段，按管理層或服務總監的決策指示處理，其中包括不參與該項審核、遴選或決策工作。
4.3 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.	<u>服務申請程序</u> 負責審批本會轄下幼稚園服務入學申請的同工，是其中一名申請者（即學童之家長或監護人）的家人、親屬、好友或本會同事（不論是否上級或同一中心共事之同工）； 如興趣班或服務項目以非抽籤方式選拔學員或參加者，負責審批上述申請之同工是其中一名申請者（即學童本人或其家長或監護人）之家人、親屬、好友或本會同事（不論是否上級或同一中心共事之同工）； 負責整理及確實學員或服務參加者候補名單的同工屬其中一名候選人的家人、親屬、好友或本會同事（不論是否上級或同一中心共事之同工）。	同工應先就其面對的利益衝突情況作出書面申報，程序見本章第一節（二）第5及第6段，按管理層或服務總監的決策指示處理，其中包括不參與該項審核、遴選或決策工作。 同工應先就其面對的利益衝突情況作出書面申報，程序見本章第一節（二）第5及第6段，同時根據一個公平、公正和公開的選拔方法或輪候機制擬定參加者名單。

4.4 4.4.1. 4.4.2.	<u>遴選服務合約提供者或團體</u> 負責遴選或審核服務合約提供者或團體之同工，是其中一位獲考慮的服務提供者或團體的負責人的家人、親屬或好友； 同工推薦其家人、親屬或好友參加服務提供者/團體的服務遴選；	同工應先就其將可能面對的利益衝突情況作出書面申報，程序見本章第一節（一）第5及第6段，按管理層或服務總監的決策指示處理，其中包括不參與該項審核、遴選工作。
4.5 4.5.1 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4.	<u>個人廉潔管理</u> 同工接受本會的供應商或承辦商過於頻密或奢華較（其他非牟利機構或團體一般標準）的款待或名貴禮物； 同工接受其他公司、機構、團體委任而出任任何職務（不論受薪與否），包括但不限於董事、顧問、會議成員等職務； 邀請本會供應商在職員聯歡會或全體職員大會贊助禮物或食物，或邀請向服務單位提供禮物作義賣用途，可能會引起利益衝突或影響日後監管供應商時所作的客觀判斷； 同工聘用本會/所屬單位的服務提供者、承辦商私下提供服務及裝修工程，因而可能影響日後甄選、任用或服務質素監管程序上的客觀判斷；	同工應拒絕接受此等款待或名貴禮物；見本章第一節（一）第1及第2段。 同工應經直屬督導向總幹事或執行委員會作利益衝突的書面申請，獲批准後方可接受委任；見本章第一節（七）第2段。 供應商有否贊助本會禮物或食物，並非監管供應商服務質素的標準；同工應按本會工作手冊丁部第六章「外界捐贈」程序處理獲饋贈的禮物或食物。 這種情況會構成表面上的利益衝突，特別是在有關同工曾參與甄選或聘用承辦商或服務提供者的情況。公衆人士有理由懷疑承辦商替同工的住所進行裝修工程，與其獲得中心任用一事有關，甚或懷疑承辦商是以低于合理價錢替中心職員作家居裝修。 若同工任用此類承辦商或服務提供者作私人服務，不應接受以低於一般價格或公價的服務或工作。
4.5.5.	同工推薦其家人、親屬或私交好友所擁有的獨資或合資公司，向本會提供見習培訓職位，以獲取勞工處發予的相關津貼。	同工應經直屬督導向負責搜集及安排見習培訓職位的督導作利益衝突的申報，程序見本章第一節（二）第5及第6段。

5. 倘若同工執行職務或被委派處理本會事務時，遇到上述列舉、其他確實或被認為涉及利益衝突的情況，必須填寫表格 A19B「利益衝突申報書」向管理層(總幹事、助理總幹事或服務總監)作書面申報。
6. 已呈交「利益衝突申報書」的同工應按照管理層之決策指示處理該項工作。
7. 若管理層認為同工無須因其利益關係而停止執行委派之事務，例如：與投標評估有關的工作，同工便應繼續以公正和誠實的態度處理投標評估有關的工作，或應由督導或督導指派出另一同工作密切監管，以確保處事公正。
8. 申報資料須妥善記錄，填妥之申報表連同管理層的決定記錄，存檔于同工個人檔案。
9. 為加强同工認識接受利益及款待與涉及利益衝突等措施，本會按時檢討或增新有關接受利益、利益衝突的守則及指引，並上載于知識管理系統內讓同工參考。

（三）本會財物

1. 本會財物泛指本會之公物、公款、物資、場地等。
2. 同工在運用本會的財物時，應確保它們是用作進行本會的服務。本會嚴禁同工擅自使用會方財物作私人用途、租用或轉售以換取個人利益。

（四）本會檔案

不論屬服務對象、單位、部門或存放于知識管理系統的電子或文字檔案，或同工在本會受僱期間所編製的作品或文件，均屬本會的知識資產，版權由會方全權擁有。同工在未獲取督導同意，複製、傳取、下載，在會外使用、作私人保存、轉讓予會外人士使用或、向公衆發放等，即屬違反本項行為守則，或可能受到會方處分。

（五）本會財務及採購

1. 同工應依據個人所委派之職務及所持權責，明白並遵守本會「財政手冊」及「採購手冊」內相關的規定標準及要求。
2. 下列為一些較常見不恰當處理財務章則及運用資源的例子（非詳列無遺），作為提示同工之用：

	類別和例子	正確處理方法
2.1	保管理金、支票及貴重物品 所有現金及其他貴重財物和重要文件需存放於可上鎖的儲物櫃裏，只交一位持有鑰匙及知悉密碼鎖密碼的同工管理: 收入處理及入賬 收款（包括編製正式收據）和入帳（包括編製收款憑單和把記項記入總分類帳）的工作； 支出處理 付款憑單由編製、核對和批核只交由一位同工負責；	見「財政手冊」第四章 「處理及守則 – 收入及現金管理」; 及第五章「處理及守則 – 支出」詳列處理及申請步驟。
2.2	在日常財務處理的過程中，未有妥善保存記錄、單據及有關文件，或單據與賬目難于互相參照；	見「財政手冊」第二章 「財政責任」。
2.3	資源運用 自行更改資金/基金的用途，調配有關款項作為其他服務運用。	有些基金贊助的活動需將盈餘回撥，單位應根據要求全數回存予該贊助機構。亦視乎情況，可將單位的行政支出（如：影印／文具費等）列作該項活動的支出以減低盈餘款項。此做法須經直屬督導批准。
2.4	有提供膳食之服務單位如:兒童之家、營舍、幼兒服務及托管服務，因未有定時檢討用膳人數及食量，導致剩餘食物，同工在服務完畢後享用食物。	同工應定時按用膳人數和進食量調節每次食物供應量，以減少剩餘食物。

3. 有關日常支出步驟守則、分配財務工作的建議可參照「財政手冊」第五章「處理及守則 - 支出」。
4. 遇上任何財政處理問題，應向會方反映，不應採取不恰當的方法去解决問題，即使非為個人利益，違法者亦有可能負上刑事責任。

（六）處理機密文件、個人資料和軟件使用

1. 本會尊重同工與服務使用者之私隱，並確保所收集的個人資料受到保護並絕對保密。在收集和處理個人資料時，亦會遵守個人資料（私隱）條例（第 486 章）的要求。
2. 與此同時，同工需依據本會之＜服務質素標準 14：私人和保密＞和＜保障服務對象個人資料、私隱、和保密指引＞處理服務使用者之檔案、個人資料和私隱，確保個別服務使用者之私隱、尊嚴與保密權得到尊重。
3. 未經授權下，同工不可泄露本會任何機密文件、個人資料。同工未經授權洩露任何個人資料（包括服務使用者或同工），有可能觸犯《個人資料（私穩）條例》（第 486 章）。
4. 有權接觸、管理或擁有該等文件、資料的同工，必須採取足够保密措施，以防止該等文件、資料遭外泄、被濫用或誤用等。
5. 不當使用資料的例子包括（非詳列無遺）：
   5.1. 洩露服務使用者資料予外界舉辦興趣班團體以獲取金錢或其他利益；
   5.2. 取用文件、資料作私人用途或用以獲取金錢或換取其他利益等;
   5.3. 洩露資料作任何用途而危害或損害本會或其同工之利益或聲譽。
6. 同工必須遵守本會之「軟件使用政策」，詳文可參閱表格 A20。所有同工必須簽署相關同意書，並存檔總會人力資源部個人資料檔案內。

（七）擔任公職

請參看第二章第二節(十四)「擔任公職/義務工作」。

（八）濫用職權

1. 同工不可利用職權謀取私利或優待與其有關聯的機構或人士，又或利用或容許他人利用其職權意圖脅迫或誘使他人(包括下屬)提供任何利益。同工不可利用其職權，而令人有理由相信其個人或其他人的行為或活動是得到本會的批准或贊同。
2. 同工濫用職權謀取私利或為其親屬或朋友謀取利益，將會受到紀律處分或檢控。
3. 濫權的例子（非詳列無遺）包括:
   3.1. 負責挑選供應商的同工對某公司有所偏袒，向該公司泄露投標資料，協助該公司成功取得合約；
   3.2. 同工利用其職權向供應商及服務申請者索取利益；
   3.3. 同工利用其職權，凌駕其他負責同工或會方的既定政策，未經正常審批程序，而直接任用其親屬、好友為本會興趣班導師或私自與其親屬、好友另訂分賬安排，令會方蒙受損失；
   3.4. 同工利用其職權私自招待其親屬、好友免費參與本會舉辦的收費活動，或優先接受和處理親屬、好友的服務申請。

（九）賭博活動

1. 同工應避免與同事或與本會有公事往來的人士進行頻密或注碼過高的賭博活動。
2. 本會嚴禁同工在本會範圍內進行任何賭博活動。

（十）外界工作

1. 同工若計劃從事兼職工作，必須在接受聘用前取得總幹事的書面批准。細則及申請程序可考閱本手冊第二章第二節（十三）「同工兼職」。
2. 兼職、半職同工必須保持個人最高誠信及工作操守，留意在履行本會職務與外間的兼職工作、從事個人業務或參與商業運作時，有否構成或涉及利益衝突的情況，並適時向總幹事申報並避免牽涉在內。
3. 申報程序可考閱本章第一節（二）「利益衝突及申報」的第 5 及 6 點。

（十一）專業道德操守

同工個人的道德水平和行為與專業道德操守息息相關，本會不能接受任何個人不合適的行為而影響本會聲譽。為了確保這一點，本會制定了行為和專業工作守則，所有同工必須遵守這些守則並在其專業崗位上積極實踐。

1. 專業責任

1.1. 同工應時刻秉持專業品德，充分了解其職責，並以為服務使用者提供專業服務的福祉為依歸。如有需要，應與其他專業的同工（如：教師及治療師）或直屬督導商討，參考相關意見和共同合作，避免出現違反專業操守的情況。

1.2. 就本身的職責範疇，同工必須留意現有最新技術發展和專業資訊，如各行業自身的行為守則等，並致力保持及提高本身的專業水平。

1.3. 為任何服務使用者提供專業服務時，同工解說時必須採用受眾易於理解的詞彙及給予適當資料，並在有需要時作出進一步解說，讓受眾易於理解服務內容。

2. 承諾守護兒童，締造兒童友善的服務環境

2.1. 作為服務兒童(所有未滿 18 歲之未成年人)的機構，本會承諾履行守護兒童服務使用者的義務和責任，並嚴格執行一切必要和合理之措施，全面保障兒童的身心安全及整體福祉，確保其在受保護及尊重的環境中獲得適切的服務。

2.2. 同工必須遵守本會之「守護兒童及青少年政策」、社會福利署的《保護兒童免受虐待—多專業合作程序指引》及《強制舉報虐待兒童條例》操作指引為兒童提供服務。

2.3. 所有同工必須細閱及簽署「守護兒童及青少年政策」和相關工作守則的同意書，並存檔總會人力資源部個人資料檔案內。

本章第一節之「行為守則」撰文自廉政公署防止貪污處「授資助非政府福利機構的採購程序」2001、「受資助非政府福利機構的人事管理」2001、「非政府福利機構」紀律守則樣本及社會福利署與廉政公署于二零零一年六月十四日合辦之簡介會所提問題的答覆。

第二節 僱員紀律處分程序

1. 本會要求同工嚴守紀律及切實履行其職務，若有同工工作有嚴重錯失或疏忽職責，本會將按其嚴重程度施行紀律處分，必要時更要求同工補償會方因同工犯錯而引起的損失。

2. 如本會懷疑該違規事項會涉及貪污或其他刑事罪行(包括虐待兒童)，將會向廉政公署警方或有關部門作出舉報。

3. 紀律處分包括下列各項，但執行時毋須一定按照下列次序：
   3.1. 延長試用期；
   3.2. 凍薪；
   3.3. 警告（口頭或書面）；
   3.4. 降職
   3.5. 解僱，本會按個別職位規定給予同工通知期或代通知金解僱同工；
   3.6. 即時解僱，本會可按照僱傭條例第九條款（見本手冊附件三：僱主無須給予僱員通知而終止契約）立即辭退同工而毋須以薪酬代通知期。不論同工服務年資長短，均不能領取強積金供款以外之會方公積金供款部份。（20.3.2013 修訂）

4. 同工所犯錯誤若為十分嚴重，而會方又持有非常具體、並足夠的證據（例如以往的紀律處分記錄）顯示同工曾犯以下列舉的嚴重錯失，會方可即時解僱該同工：-
   4.1. 在任何情況下私自索取或收受任何利益，無論結果是否直接或間接導致私人與其職務之間出現利益衝突，或導致本會蒙受直接或間接的損失。
   4.2. 妨礙、歪曲及違反本會政策執行，如故意隱瞞事實或傳遞錯誤或假訊息。
   4.3. 行動或態度損害會方名譽或公衆形象。
   4.4. 欺詐、不忠實。
   4.5. 失職、曠職或怠職。
   4.6. 濫用職權。
   4.7. 刑事罪行。

5. 即時解僱是嚴重的紀律處分，祇有在僱員犯了非常嚴重的過失或經多次警告仍不改善的情況下才適用。任何涉及即時解僱同工的決定必須先與助理總幹事及總幹事商討，達成一致的共識方可向同工提出。

6. 暫停職務
   6.1. 同工可能在一些情況下牽涉入某一嚴重事件如刑事罪行，同工或需暫停職務以待調查，在停職期間，該同工不能支取薪酬和不能享有其他福利，期間同工可無須跟據第二章第二節第十項的條文而提出解約。
   6.2. 經調查後若證實同工與該事件無關，同工可即時復職。

7. 工作表現不稱職同工的處理，參考「員工工作表現管理制度」執行手冊第五章（三）「工作表現不稱職同工的處理」。

（01.1.2026 修訂）